

감사결과 처분요구서

- ○○원 기술용역 계약체결 적정성 조사 -

2022. 3.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II. 감사결과 처분요구	 2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

본 감사는 특정업체가 수주한 기술용역의 계약 체결과정에서 업무 담당자의 부적정행위에 대한 정보가 입수되어 이에 대한 사실관계를 확인하고 필요한 조치를 취하기 위해 실시하였다.

2. 감사 중점

따라서, 이번 감사는 ① 특정업체 수행 기술용역의 예산산정~계약과정 적정성 점검과 ② 계약 진행 과정에서 업무 담당자의 비위행위, 규정위반 여부 등에 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2021. 11. 2.부터 2022. 1. 7.까지 감사실 감사역 2명을 투입하여 특정업체가 수주한 기술용역 계약 체결과정의 적정성 점검과 업무 담당자의 비위 행위 여부 등에 대하여 조사를 실시하였고, 감사실 내부검토 과정을 거쳐 2022. 2. 21. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○○원	감찰	입찰참가서류평가 미흡	주의 개선	(1) 1 건
2	○○원 ⓂⓂ센터	감찰	정보보안 정책 위반	징계 주의 개선	(1) (1) 1 건
3	○○원	감찰	예산산정 업무처리 미흡	개선 통보	1 건 1 건
4	◎◎처	감찰	구매요청 시스템 개선	개선	1 건

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주 의 · 개 선 요 구

제 목 입찰참가서류평가 미흡

관 계 부 서 ○○원 □□단 △그룹

내 용

○○원 □□단 △그룹은 ‘○○연구’를 담당하는 부서로서, ○○용역(이하 ‘○○용역’이라 한다) 계약을 요청하고 계약 후 용역을 관리하는 감독부서이다.

그런데, ○○용역 계약상대자가 제출한 서류에 오류가 있는데도, 용역담당자인 ★직급 B는 이를 제대로 검토하지 않고 평가하였다.

한편, 2018. 11.경 ●●실에서 ‘기술용역 관련 제도개선 방안’을 검토하면서 기술평가 시 입찰사의 다수용역 동시수행 평가 등에 활용하기 위해 전자상거래 시스템(K-Pro) 안에 ‘용역 참여인력 관리시스템’을 만들도록 요구한 결과, ○○처에서 시스템을 구축하고 2019. 4.경부터 정식 운영에 들어갔다.

그런데, 용역 참여인력 관리시스템을 조회해보면 2년 6개월이 경과한 감사일 현재까지 등록된 실적이 한 건도 없다. 따라서, 시스템을 정상 운영하여 기술평가 시에 용역참여기술자의 중복 용역 확인 등에 활용할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ○○원장은 입찰참여 회사가 제출한 입찰참가서류를 제대로 확인하지 않은 채 미흡하게 처리한 □□단 ★직급 B(***)에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의)
- ❖ ○○원장은 입찰참여 회사의 평가에서 활용하기 위해 2019년부터 운영을 시작한 ‘용역 참여기술자 관리시스템’이 정상적으로 운영되어 실제 평가 시 활용될 수 있게 절차를 개선하시기 바랍니다. (개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

정 계 · 주 의 · 개 선 요 구

제 목 정보보안 정책 위반

관 계 부 서 ○○원 □□단 △그룹

징계 대상자 ○○원 □□단 △그룹 ☆직급 A (***)

징 계 종 류 건 책

징 계 사 유

○○원 □□단 △그룹 ☆직급 A(***)는 2020. 03. 10.부터 해당그룹에서 근무하는 중 ‘~~○○○○~~연구’를 기획하면서 과제제안부터 예산산정 업무를 담당하였다.

「기술정보관리지침」(2021. 3. 4. 개정되기 이전의 것) 제9조(관리등급 부여) 제1항 제2호 및 [별표 1] 관리등급분류 세부기준과 제10조(분류기준)에 따르면, 기술정보의 관리등급은 A,B,C,D로 분류하며, 일반 연구개발과제는 관리등급 C(사내 공개)로 관리하도록 규정되어 있다.

그리고, 「정보보안업무 세부운용지침」(2020. 9. 18. 개정되기 이전의 것) 제66조(비공개 업무자료 처리) 제4항에 따르면, ‘임직원 등은 「정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조 제1항 제2호¹⁾에 따른 정보통신서비스(전자

1) 정보통신서비스: 「전기통신사업법」 제2조제6호에 전기통신역무(전기통신설비를 이용하여 타인의 통신을 매개하거나 전기통신설비를 타인의 통신용으로 제공하는 것)와 이를 이용하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 것

우편·메신저 등을 포함한다) 또는 국외에서 제공하는 이와 유사한 서비스를 이용하여 비공개 업무자료를 처리해서는 안 된다.’고 규정하고 있다.

이와 더불어, ㉠처와 ㉡처는 각각 2020. 3.경에 코로나19 감염 확산 예방을 위해 재택근무를 수행할 경우에는 자택에서 VPN(Virtual Private Network, 원격 근무지원시스템) 등을 활용하여 업무를 수행하고 사내 자료의 반출시 보안규정을 준수하라는 유의사항을 〇〇원을 포함하여 회사 전체 사업소 등에 알려 주었다.

따라서, 관리등급 C인 연구과제 서류 등은 비공개로 관리하여야 하고, 특히 자택에서 업무를 수행할 경우에는 VPN 등을 활용하고 보안규정을 준수하면서 비공개 자료를 전자우편으로 저장 또는 수·발신하여서는 아니 된다.

그런데, 위 사람은 본인의 대학원 전자우편 계정(**.ac.kr, 이하 ‘대학원 계정’이라 한다)으로 견적요청용 파일을 송부한 이력과 추가로 연구과제 참조자료를 전송하는 등 전체 12개의 파일을 전송하였는데 부서장의 승인을 받은 사실은 없다.

현행 「연구개발지침」은 용역 발주 전 위탁업체와의 사전 접촉을 배제하면서 부패 개연성을 해소하기 위해 가격조사를 과거 견적서 비교 방식에서 원가조사 전문기관에게 의뢰하는 것으로 변경했는데도, 규정 개정 취지에 반하는 견적 요청과 자택에서의 업무 수행을 위해 정보보안 정책을 위반하면서 개인 전자우편을 활용하여 연구 자료를 전송하였다.

전사적으로 시행되던 ‘코로나19 관련 재택근무’에 대한 유의사항으로 ‘VPN을 활용하여 업무를 수행하면서 자료 반출 시에는 보안규정을 준수하라’고 이미

●●처 등에서 공지하였는데도 불구하고, 이를 무시하고 VPN을 활용하지 않은 채 업무를 하면서 부서장에게 승인도 받지 않고 편의상 임의로 회사 자료를 외부 전자우편으로 전송한 것은 잘못된 업무처리임이 명백하다.

부서장 승인을 받지 않고 회사 자료를 학교 계정으로 전송할 수 있었던 이유는 우리 회사 전자우편 발신 정책이 상용 전자우편(naver, gmail 등)으로 발신할 경우에는 부서장의 승인이 필요한 반면 학교 전자우편 계정은 승인이 불필요하기 때문이며, 위 사람은 이를 악용하면서 대학원 계정으로 발신한 것으로 볼 수 있다.

위 사람의 이러한 행위는 「정보보안업무 세부운용지침」 제66조(비공개 업무 자료 처리)를 위반한 행위이며, 「취업규칙」 제73조(징계) 제3호(회사의 기밀을 누설하였을 때)에 해당되어 징계함이 타당하다.

부서장 ☞직급 C은 “A의 행위가 개인이 준수해야 할 정보보안정책을 위반한 행위이긴 하지만, 부서장으로서 부서원들에게 정보보안에 대해 강조했었다. 그러나, 개인이 대학원 계정으로 보내는 것까지 일일이 관리하기도 쉽지 않았다”며 현실적 애로사항을 토로하였으나, 이를 제대로 관리하지 않은 책임이 있어 주의를 촉구할 필요가 있다.

아울러, 현재의 전자우편 정책은 사람에 따라서 위 사람의 사례와 다르게 악용될 여지가 있고, 회사 자료를 외부에 유출할 우려가 있는 것은 물론 상급자의 관리도 쉽지 않아 우리 회사 전자우편 시스템의 보완이 필요하다.

조치 의견

- ❖ ●장은 연구 자료를 회사의 승인 없이 외부의 개인 전자우편 계정으로 전송하고 이를 저장하는 등 정보보안정책을 위반한 ○○원 □□단 ☆직급 A(***)에게 「인사관리규정」 제103조의2(징계의결요구)에 따라, ‘징계(견책)’하시기 바라며(징계), 하급자가 정보보안 규정을 준수하지 않은 채 연구 자료를 외부로 전송하는데도 이를 제대로 감독하지 않은 부서장 ○○원 □□단 ☼직급 C(***)에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의)
- ❖ ㉠㉠센터장은 개인(학교) 전자우편 계정으로 회사 자료를 임의 전송한 유사사례를 예방하기 위해 학교 전자우편 계정으로의 자료 발송도 상급자의 승인 후에 가능하도록 전자우편 시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

개 선 요 구 및 통 보

제 목 예산산정 절차 개선

관 계 부 서 ○○원 ◆◆실 ▲▲그룹

내 용

○○원 ◆◆실 ▲▲그룹은 연구과제 운영 및 관리와 연구성과물 관리 및 지원 등의 업무를 담당하면서 ○○원에서 수행하는 연구개발사업의 이행에 필요한 절차를 규정하고 있는 기술행정절차서 「연구개발사업 운영절차서」를 작성 운영하는 부서이다.

2017. 7.경 ㉠㉠처에서 연구 개발을 혁신하기 위한 방안 중 한 가지 개선책으로, 용역 발주 전 위탁업체와의 사전 접촉을 배제하면서 부패 개연성을 해소하기 위해 견적방식의 가격조사를 원가조사 전문기관에게 의뢰하는 것으로 변경하는 내용으로 「연구개발지침」 제17조(연구개발비 산정) 규정을 개정하였다.

그런데, ○○원에서 발주한 조사대상 연구용역 14건 중 9건은 기술현안사업 등의 사유로 가격조사를 하지 않았는데 가격조사를 의뢰하지 않은 9건 중 5건은 담당자가 수행업체에게 직접 연락하여 견적을 받은 후 수요제안서 혹은 연구과제 기본계획서의 예산을 작성하였다.²⁾

2) 「연구개발지침」의 원가조사 의뢰 대상에는 기술현안사업 등을 제외하도록 규정하고 있어, 해당 용역 9건은 원가조사 비대상임. 하지만, 그 중 5건은 지침 개정 취지에 맞지 않게 용역 발주 전 업체와 사전 연락한 것임.

게다가, 조사대상 연구용역 21개 중 18개 용역이 견적을 받았으며, 특히 1개를 제외한 모든 용역의 담당자가 특정업체로부터 견적을 받거나 특정업체의 연락처를 원가조사 전문기관에게 알려 주었다.

용역 담당자가 사전에 업체에게 연락하여 견적을 받은 후 수요제안서 또는 기본계획서(초안)의 예산을 작성하는 방법은 「연구개발지침」의 개정 취지와 맞지 않을 뿐 아니라 불필요한 원가조사 비용을 지불하는 상황으로도 볼 수 있다.

아울러, 다수호기를 대상으로 하는 용역은 동일한 역무를 다른 호기에서 계속 수행하기 때문에 경험이나 실적자료 등으로 인해 최초의 역무보다 역무량이 경감되는데, 이런 것을 감안하여 일반기술용역의 설계 시에는 복제율³⁾을 적용하고 있다. 그런데, 조사대상 유사 연구용역은 담당자에 따라 복제율을 아예 적용하지 않았거나 35~40%를 적용했는데, 복제율을 적용한 담당자들조차 수치에 대한 명확한 근거를 제시하지 못하고 있다.

따라서, 위탁업체와의 사전 접촉을 배제하는 「연구개발지침」 개정 취지에 맞게 수요제안서 혹은 기본계획서(초안)의 예산산정 방법과 원가조사 비대상 연구과제의 원가조사 방법에 대한 공통적인 절차 등을 마련하고 연구용역에서 적용 가능한 복제율 기준을 마련할 필요가 있다.

조치의견

❖ ○○원장은 업체와 사전 접촉을 배제하면서 부패 개연성 등을 방지하기 위한

3) 복제율: 역무에 대한 MD 조정을 (동일한 역무에 대해 최초 발전소는 MD 100% 적용, 이후 발전소는 숙련도, 중복 업무 제외 등을 반영하여 MD를 조정하기 위함)

관련 지침의 개정 취지에 맞게 용역 등의 예산산정 과정에서 업체와의 사전 교감을 방지하도록 절차를 개선하시기 바랍니다. (개선)

❖ ○○원장은 다수호기를 대상으로 하는 연구용역에 공통으로 적용할 수 있는 복제율 기준을 마련하여 연구용역 설계에 적용하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 구매요청 시스템 개선

관 계 부 서 ○○처 ■■실

내 용

○○처 ■■실은 공사, 용역의 계약업무를 담당하면서 우리 회사의 공사, 용역 계약제도를 총괄하고 있는 부서이다.

「계약규정시행세칙」 제54조(공동계약) 제1항에 따르면, ‘경쟁에 의하여 계약을 체결하고자할 경우에는 계약의 목적 및 성질상 공동계약에 의하는 것이 부적절하다고 인정되는 경우를 제외하고는 가능한 한 공동계약에 의하여야 한다’라고 규정하고 있다.

그런데, ☎☎용역의 담당자는 명확하지 않은 사유로 공동계약이 불가능한 조건으로 입찰공고 하였다. 용역 담당자는 “☎☎용역은 유기적으로 연계된 역무가 많은데 공동계약으로 인해 연계업무가 증가되는 비효율성, 책임소재 규명의 어려움, 보안문제 등을 이유로, 1개의 업체가 직접 ☎☎업무를 수행하여 그 결과에 대한 책임을 직접 질 수 있도록 한 것”이라고 주장하였다.

이러한 주장은 우리 회사의 모든 기술용역에 해당되는 사항으로 볼 수 있기 때문에 이와 같은 사유로 공동수급에 대한 제한을 두는 것이라면 우리 회사의

모든 기술용역에 대해서도 똑같은 조치가 이뤄질 만한데도, 그렇지 않은 실정이며 이런 주장은 계약의 목적 및 성질상 공동계약에 의하는 것이 부적절하다고 인정될 수 없다.

이와 더불어, 조사대상 유사용역 21개 중 3개도 공동수급을 허용하지 않은 상태로 입찰 공고되었는데, 담당자들은 결정 사유가 기억나지 않는다거나 과거 수행용역 사례와 동일한 방법으로 발주한 것이라는 등의 명확하지 않은 근거로 공동수급을 허용하지 않은 것으로 나타났다.

따라서, 계약규정에 의거 계약의 입찰공고에는 가능한 공동계약이 허용하도록 하되, 명확한 사유 등이 있을 경우에만 허용하지 않도록 하는 방안을 강구할 필요가 있다.

조치의견

- ❖ ○○○처장은 사업부서에서 불명확한 사유로 공동계약을 허용하지 않는 사례를 방지하면서 계약규정을 준수할 수 있도록, 사업부서에서 공동계약 가능 여부에 대해 검토하고 그 결과를 구매요청 시스템에 등재할 수 있도록 시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)